

1500450-25.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114844/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

PATRICIA LIMA DE SOUSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

PATRICIA LIMA DE SOUSA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500450-25.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500450-25.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114844/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

PATRICIA LIMA DE SOUSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

PATRICIA LIMA DE SOUSA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 27 de abril de 2021, por volta das 17:30 horas, na Rua Rio Madeira, nº20, bairro Inhuguvira, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, vendia e trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiros, 12 (doze) gramas de cocaína acondicionadas em 09 (nove) porções e 3 (três) gramas de maconha

acondicionada em 1 (uma) porção, substâncias entorpecentes que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 60/61.

Resposta à acusação, às fls. 88/90.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. A ré não compareceu, tornando-se revel. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade resulta do auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo definitivo de fls. 82/86.

A autoria é certa e recai sobre a ré, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico avistaram um homem dentro de um carro recebendo algo das mãos da acusada, o que levantou suspeita. Disseram que os dois foram abordados e com o indivíduo localizaram uma porção de entorpecente, tendo ele admitido que adquiriu a droga com a acusada. Afirmaram que, em busca pessoal, localizaram dinheiro e drogas com a ré. Indagada, ela confessou que estava atuando no tráfico.

Os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois foram consonantes entre si e com as declarações prestadas durante o inquérito, sem que exista nada que os desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

A ré, por sua vez, não compareceu em Juízo, tornando-se revel.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal.

No caso, a acusada possui Maus antecedentes (0002917-37.2010.8.26.0294), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, inexistem causas de aumento e diminuição.

Ante o exposto, CONDENO o réu PATRICIA LIMA DE SOUSA a pena de em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que a ré seja portadora de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA